

หรือไม่ หรือควรได้รับโทษทางวินัยสถานใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจตรวจสอบคำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าชอบด้วยกฎหมาย ถูกต้องเหมาะสมกับความผิดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมย่อมมีอำนาจสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำความผิดได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องผูกพันในการสั่งลงโทษทางวินัยตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่มโทษจากลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นไล่ออกจากราชการ ย่อมเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแล้ว อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สำหรับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการ เป็นไล่ออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้มีการแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้วก่อนที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาล ประกอบกับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาด้วย ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีคำขอท้ายฟ้องให้ศาลเพิกถอนคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ กรณีเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไล่ออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีผลแทนที่คำสั่งปลดออกจากราชการนั่นเอง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งไล่ออกจากราชการดังกล่าว และมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไล่ออกจากราชการตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๔/๒๕๖๐)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เช่าอาคารกับนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกคำสั่งให้นิติบุคคลอาคารชุดระงับการก่อสร้างอาคาร คำสั่งห้ามใช้อาคาร



หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นอันตราย และคำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำหรับอาคารพิพาท จึงน่าจะตีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว นั้น เมื่ออาคารพิพาทเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นคู่กรณีหรือเป็นผู้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้เช่าอาคารพิพาท หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแล้ว ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าก่อนหน้าที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้ามาทำสัญญาเช่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับอาคารพิพาทอย่างไร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๖/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำส่งรายได้ ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงน่าจะตีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือฉบับดังกล่าว นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำส่งรายได้ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อนำเงินดังกล่าวส่งกระทรวงการคลังต่อไป แม้จะมีการอ้างบทบัญญัติมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่บทบัญญัตินั้นก็มีใช้กฎหมายที่ให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีนำส่งเงินรายได้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามกฎหมายในการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีนำส่งเงินรายได้ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งมิใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ต่อผู้ฟ้องคดีในอันที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี หนังสือฉบับดังกล่าวจึงเป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น หาใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับ

ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๙/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับสิทธิร่วมดำเนินการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ระบบการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคจากการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายทันที หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้ปรับทางปกครอง โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเพียงหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๕๗ (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการใดขึ้นใหม่ที่แตกต่างจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง ส่วนการที่หนังสือฉบับดังกล่าวได้ระบุถึงสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ก็เป็นการระบุสิทธิในการฟ้องโต้แย้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิใช่สิทธิในการฟ้องโต้แย้งหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โดยอาศัยใบจอง (น.ส. ๒) เป็นหลักฐาน เป็นจำนวนรวมสามครั้ง ครั้งแรกเจ้าหน้าที่ได้ออกไปทำการรังวัด แต่ผู้ฟ้องคดีได้ของดทำการรังวัดเพราะไม่สามารถนำชี้ได้ เนื่องจากมีผู้คัดค้านการรังวัดว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ ต่อมา ครั้งที่สอง เจ้าพนักงานที่ดินได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่รับคำขออนุญาตที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดี



ขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าว และในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีได้ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นครั้งที่สาม ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ทบทวนคำสั่งไม่รับคำขอออกโฉนดที่ดิน แล้วมีคำสั่งให้รับคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อถึงกำหนดทำการรังวัดเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีของดการรังวัด ทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าคำสั่งไม่รับคำขอออกโฉนดที่ดินยังคงมีผลอยู่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่รับคำขอออกโฉนดที่ดินและให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า การที่เจ้าพนักงานที่ดินได้ทบทวนคำสั่งไม่รับคำขอออกโฉนดที่ดินแล้วมีคำสั่งให้รับคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นการที่เจ้าพนักงานที่ดินใช้อำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองของตน คำสั่งปฏิเสธการออกโฉนดที่ดินและการพิจารณาอุทธรณ์จึงถูกยกเลิกโดยผลของคำสั่งรับคำขอออกโฉนดที่ดินครั้งที่สาม และเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ขอรังวัดไว้ก่อนและเจ้าพนักงานที่ดินได้อนุญาตตามคำขอนั้น คำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าวจึงยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานที่ดินจังหวัด กรณีจึงไม่จำเป็นต้องเพิกถอนคำสั่งไม่รับคำขอออกโฉนดที่ดินและให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้สำนักงานที่ดินดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีชอบที่จะดำเนินการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินและเจ้าพนักงานที่ดินชอบที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไปได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๕/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลจระเข้หิน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นาย ส. นำหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๑๒๔ ตำบลจระเข้หิน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา มาขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยได้รับโฉนดที่ดินเลขที่ ๖ ตำบลจระเข้หิน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา และได้รังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวออกไปอีก ๔ แปลง เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๗ ถึงเลขที่ ๑๐ ซึ่งในการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๖ เลขที่ ๙ และเลขที่ ๑๐ ดังกล่าวเป็นการออกโฉนดที่ดินทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่ากรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออก น.ส. ๓ เลขที่ ๑๒๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๖ เลขที่ ๙ และเลขที่ ๑๐ ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พิพากษาว่าโฉนดที่ดินเลขที่ ๖ เลขที่ ๙ และเลขที่ ๑๐ ไม่ได้ออกโดยระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทางอากาศอันขัดต่อมาตรา ๕๖/๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิครอบครอง

ที่ดินพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ในที่ดินแปลงดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบการออก น.ส. ๓ เลขที่ ๑๒๔ และการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๖ เลขที่ ๙ และเลขที่ ๑๐ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนยื่นฟ้องคดีนี้ภรรยาของนาย ส. เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดนครราชสีมาในข้อหาร่วมกันบุกรุกเข้าทำประโยชน์ ในที่ดินของโจทก์ โดยศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ขับไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและจำเลยร่วม พร้อมบริวารที่เกี่ยวข้องออกไปจากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑ ถึงเลขที่ ๑๐ ห้ามผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และจำเลยร่วมพร้อมบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวของโจทก์ และให้ชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ คดีนี้จึงต้องรับฟังเป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลฎีกาว่า นาย ส. เป็นผู้มิสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท มาแต่เดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ใช่ผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาท การที่นาย ส. ขอลออกโฉนดที่ดิน ทั้ง ๑๐ แปลง จึงเป็นไปโดยชอบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นคู่ความในคดีย่อมต้องผูกพันตามคำพิพากษา ถึงที่สุดดังกล่าว ตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหาย โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิ ฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๑๓๓๒/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิก ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยขอให้ยกเลิกมติคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ/อุปกรณ์เรดาร์ทุติยภูมิ (SSR Mode S) จำนวน ๖ ชุด กับบริษัท S และให้สัญญาซื้อขายอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ/อุปกรณ์เรดาร์ทุติยภูมิ (SSR Mode S) จำนวน ๖ ชุด ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับบริษัท S เป็นโมฆะ นั้น เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาเนื่องจากไม่ผ่าน ข้อกำหนดเงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขทางเทคนิค ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเข้าเสนอราคากับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้ศาลจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติดังกล่าว ก็มีได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดี ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความ เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่สัญญาข้างต้นกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และบริษัท S จึงไม่มีสิทธิ



ฟ้องคดีขอให้สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๓/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนพร้อมอุปกรณ์ (สนามฟุตบอล) ฟ้องว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหาว่า มีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนดังกล่าว นั้น คำสั่งหรือการดำเนินการที่จะมีผลกระทบสิทธิอันอาจถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ ในชั้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลหรือไม่ สำหรับในชั้นการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการไต่สวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งขึ้น เป็นเพียงขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่มีการกล่าวหาเท่านั้น และการดำเนินการของคณะกรรมการไต่สวนจะปรากฏผลเช่นไรก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณามีมติว่าข้อกล่าวหาที่ไต่สวนมีมูลความผิดหรือไม่ จึงเป็นขั้นตอนที่ยังห่างไกลกับการกระทำที่จะกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายจากการแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๙/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดี กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๖ คน ร่วมกระทำความผิดหรือสนับสนุนในการกระทำความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดียังได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อกล่าวหาผู้ฟ้องคดีในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มีพยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระสำคัญแก่การไต่สวน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคำสั่งข้างต้น นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดี

มีอำนาจตามกฎหมายที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวดำเนินการไต่สวน แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแทนผู้ถูกฟ้องคดี การดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวจึงเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการดำเนินการในเรื่องที่มีการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีกับพวก เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้นำข้อมูลมาวินิจฉัยชี้ขาดมูลความผิดตามกฎหมายต่อไป คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงทั้งสองคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี จึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๓/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ลงโทษ บริษัท อ. ในกรณีมีความบกพร่องที่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ให้บริการได้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จากระบบ ๒ G เป็นระบบ ๓ G ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นร้องเรียนทางอินเทอร์เน็ตต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา นั้น มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาข้อร้องเรียน ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานพิจารณาเท่านั้น โดยไม่ได้มีอำนาจสั่งให้หน่วยงานปฏิบัติ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือแจ้งว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา หมายถึงผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงและจะไม่ดำเนินการตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยการจัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริง พร้อมทั้งความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการ กสทช. เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน จึงถือไม่ได้ว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง การที่ศาลปกครอง จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณา ก็มีได้มีผล เป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘/๒๕๖๐)



กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยสีเสียดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุในการดำเนินการจัดซื้อ น้ำยาเคมีฟันทมอกควันและทรายอะเบทตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียดพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่าทุจริตการจัดซื้อดังกล่าว นั้น มติดังกล่าวมีผลผูกพันผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหา คือ นายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด ให้ต้องปฏิบัติตามไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ ตามนัยมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นเรื่องภายในระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับนายกองคการบริหารส่วนตำบล ห้วยสีเสียด โดยเป็นขั้นตอนในการเตรียมการที่นายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด จะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีในภายหลังต่อไป มติข้างต้นยังมิได้มีผล ทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีหรือก่อความเดือดร้อน หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงแก่ผู้ฟ้องคดี จึงยังมิใช่คำสั่งทางปกครอง ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนมติ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๔๙/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๑ กรณีไม่แจ้งผลการดำเนินคดีอาญากับนาย ส. ที่ทำร้ายร่างกาย ผู้ฟ้องคดี และกลับแก้ล้างดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยุติเรื่องตามมาตรา ๒๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย กับคำวินิจฉัยดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี สอบสวนผู้กระทำการ และดำเนินการสอบสวน คืบความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น คำวินิจฉัยดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง การที่ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ก็มิได้มีผลเป็นการแก้ไขหรือบรรเทา ความเดือดร้อนหรือความเสียหายของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้

ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีซึ่งถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำกลางเขาบิน แต่ในระหว่างจำคุก ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการเลื่อนชั้นในงวดสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และงวดสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดียังมีคุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่เลื่อนชั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนชั้นในงวดสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และงวดสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เป็นชั้นดีมากและชั้นเยี่ยม ตามลำดับ นั้น หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงสิทธิหรือคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนชั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีมากตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามตารางต่อท้ายระเบียบนี้เท่านั้น มิได้เป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือมีผลกระทบต่อนิติสิทธิใด ๆ ดังเช่นการถูกปฏิเสธสิทธิในการเลื่อนชั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้เงื่อนไขและได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์แล้ว หรือเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยการงดการเลื่อนชั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐๖/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องว่า การที่ประธานกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งรับคำกล่าวหาของนางสาว ณ. ที่กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดมรรยาททนายความไว้พิจารณา และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกคำคัดค้านกรรมการสอบสวนของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น การรับคำกล่าวหาว่าทนายความผู้ใดประพฤติผิดมรรยาททนายความ



รวมทั้งการยกคำคัดค้านกรรมการสอบสวนคดีมรรยาทนายความ เป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณา ข้อกล่าวหาว่าทนายความผู้นั้นประพฤติผิดมรรยาทนายความหรือไม่ อันเป็นเพียงขั้นตอนของการเตรียมการและดำเนินการภายในของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่มีผลทางกฎหมายออกสู่ภายนอก และโดยลำพังคำสั่งดังกล่าวยังไม่ผลทำให้ทนายความที่ถูกกล่าวหาตกเป็นผู้ประพฤติผิดมรรยาทนายความแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับคำกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดมรรยาทนายความและมีคำสั่งยกคำคัดค้านกรรมการสอบสวนของผู้ฟ้องคดี จึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดี หรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อันจะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะมียกฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งรับคำกล่าวหาและคำสั่งยกคำคัดค้านกรรมการสอบสวนดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา

กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นอดีตนายเกษาวินวิทยาลัษนนครราชสีมาและอดีตอธิการบดีวิทยาลัษนนครราชสีมา และเป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัษนนครราชสีมา โดยมีภรรยาของผู้ฟ้องคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เป็นผู้รับใบอนุญาตก่อตั้งวิทยาลัย ฟ้องว่าสภาวินวิทยาลัษนนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีมติถอดถอนผู้ฟ้องคดีให้พ้นจากตำแหน่งอธิการบดี และมีมติแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร. ร. ดำรงตำแหน่งอธิการบดีวิทยาลัษนนครราชสีมา แทนผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการการอุดมศึกษา หรือ อ.ก.ก.อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งทำการแทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ก.ก.อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติให้โอนใบอนุญาตวิทยาลัษนนครราชสีมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้โอนใบอนุญาตวิทยาลัษนนครราชสีมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติดังกล่าว นั้น ผู้มีสิทธิที่จะนำคดีมาฟ้องเพื่อเพิกถอนมติข้างต้นต้องเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารวิทยาลัษนนครราชสีมา แต่ขณะที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและมิได้เป็นกรรมการในสภาวินวิทยาลัษนนครราชสีมา มติดังกล่าวจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า การที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารของราชการชั้น ๒ ชุด โดยคณะกรรมการชุดแรกแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารแทนผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามคำขอ แต่ผู้ยื่นคำขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และคณะกรรมการชุดที่สองแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดี ถือเป็นการขัดแย้งกับแนวปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าว นั้น คำสั่งทั้งสองฉบับออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนผู้ถูกฟ้องคดีได้ คณะกรรมการทั้งสองชุดจึงมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และการออกคำสั่งดังกล่าวเป็นกระบวนการภายในฝ่ายปกครองระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่มอบหมายให้คณะกรรมการทั้งสองชุดพิจารณาแทนผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๗/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและชื่อผลงานที่ส่งประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยไม่มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดีในประกาศดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผลการคัดเลือกตามประกาศข้างต้นและคำสั่งเลื่อน



ข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๒ ราย ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการเลื่อนตำแหน่งที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เลื่อนตำแหน่งให้แก่ข้าราชการทั้งสองราย นั้น คำสั่งดังกล่าวออกโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฉบับพิพาท ซึ่งคำสั่งข้างต้นมีผลโดยตรงเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ต่อตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือก แต่ไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รับ หรือมีผลกระทบต่องานภาพสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลอื่น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๓/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้บัญชาการทหารอากาศว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้างประจำของกองทัพอากาศที่เกษียณอายุราชการแล้วได้รับเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิไปเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๐,๑๔๑.๓๕ บาท และมีการตกลงให้ผู้ฟ้องคดีผ่อนชำระเงินคืนต่อกองทัพอากาศ เดือนละ ๕,๔๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงิน จำนวน ๓๒๐,๑๔๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ แจ้งไปยังผู้บัญชาการทหารอากาศเพื่อขอให้เรียกเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิจากผู้ฟ้องคดีคืน เป็นการดำเนินการภายในระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับกองทัพอากาศ โดยถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี และไม่ได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ผ่อนชำระเงินจำนวน ๓๒๐,๑๔๑.๓๕ บาท ให้กองทัพอากาศจนครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับยื่นคำฟ้องโดยมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยที่ไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงไม่ถึงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๔/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอรับเงินบำนาญพิเศษในฐานะทายาทของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ถึงแก่ความตาย โดยได้มีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินบำนาญพิเศษและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีสถานะเป็นข้าราชการ ทำให้ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินดังกล่าวที่รับไปเกินสิทธิ โดยกรณีที่ไม่สามารถส่งคืนเงินที่รับเกินสิทธิได้ทั้งจำนวน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อทำหนังสือรับสภาพหนี้ก่อน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ขอตกลงหลักเกณฑ์ผ่อนชำระจากกระทรวงการคลังต่อไป โดยให้คืนเงินภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เมื่อพิจารณาหนังสือฉบับพิพาทแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ออกหนังสือมีเจตนาจะให้หนังสือดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๔/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่))

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด ชุดที่ ๓๕ ในปีบริหาร ๒๕๕๕/๒๕๕๖ แต่หลังจากผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งได้มีการร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีใช้อำนาจหน้าที่ในการจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ โดยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและไม่มีหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว และสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น การออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกฎหมายบังคับให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด ต้องปฏิบัติตามเท่านั้น คำสั่งข้างต้นจึงเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับคณะกรรมการ



ดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด โดยมีผลบังคับให้ไปดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีผลโดยตรงให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด ที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วในขณะที่มีคำสั่งที่ต้องอยู่ในบังคับของคำสั่งดังกล่าวด้วย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวที่จะมีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๕๔/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้เข้ามายังราชอาณาจักร แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรและผลักดันให้ออกนอกราชอาณาจักรทันที โดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลตามบัญชีเฝ้าดู ระเบียบที่ ส๑๑๒๑๙๔ ตามคำสั่งผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เนื่องจากมีพฤติการณ์ถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ฉ้อโกง และพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ เข้าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเหตุผลในการห้ามผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้บันทึกรายชื่อผู้ฟ้องคดีและลบรายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากบัญชีเฝ้าดูดังกล่าว และให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่ฐานะเดิมโดยสามารถเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรได้ นั้น คำสั่งที่ให้บันทึกชื่อผู้ฟ้องคดีลงในบัญชีเฝ้าดู ระเบียบที่ ส๑๑๒๑๙๔ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เข้าลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร เป็นเพียงการบันทึกเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าจะให้บุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่เท่านั้น อันเป็นขั้นตอนของการเตรียมการและดำเนินการภายในของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่มีผลทางกฎหมายออกสู่ภายนอก และโดยล้าพังกังคำสั่งดังกล่าวยังไม่มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร จึงยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งฉบับนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐/๒๕๖๐)

(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับพัสดุที่ส่งมาจากประเทศฝรั่งเศส โดยด้านหน้าของกล่องพัสดุระบุหมายเลข CC ๖๖๔๑๖๓๑๗๕ FR แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับพัสดุโดยในใบแจ้งได้ระบุหมายเลขพัสดุ EB ๖๖๔๑๖๓๑๗๕ FR ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) เปลี่ยนแปลงหมายเลขพัสดุ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถตรวจสอบสถานะความเคลื่อนไหวของพัสดุดังกล่าวได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการกระทำดังกล่าว นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยึดตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีว่า เลขหมาย CC ๖๖๔๑๖๓๑๗๕ FR เป็นเลขที่สิ่งของที่บริษัทลูกของการไปรษณีย์ฝรั่งเศสออกให้เมื่อได้รับฝากส่งจากผู้ฝากส่ง ต่อมา เมื่อได้ส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่การไปรษณีย์ฝรั่งเศสแล้ว การไปรษณีย์ฝรั่งเศสก็จะทำการเปลี่ยนแปลงเลขหมายของพัสดุเป็นเลขที่ EB ๖๖๔๑๖๓๑๗๕ FR อันเป็นการเปลี่ยนแปลงเลขหมายตามระบบงานไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของการไปรษณีย์ฝรั่งเศสก่อนส่งของ ซึ่งเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการภายในของระบบงานไปรษณีย์ และเมื่อสิ่งของส่งมาถึงปลายทางประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้เปลี่ยนแปลงรหัสหรือหมายเลขแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้หมายเลข CC ๖๖๔๑๖๓๑๗๕ FR เพื่อตรวจสอบสถานะของสิ่งของชิ้นนั้นในขณะทำการฝากส่งที่ประเทศฝรั่งเศสกับบริษัทที่ทำการขนส่งระหว่างประเทศให้แก่การไปรษณีย์ฝรั่งเศสได้ และสามารถใช้เลขหมาย EB ๖๖๔๑๖๓๑๗๕ FR เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพัสดุทางเว็บไซต์ของการไปรษณีย์ฝรั่งเศสและเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ หากไม่เกินระยะเวลาที่มีสิทธิขอสอบสวนตามที่ไปรษณีย์นิเทศกำหนด การกระทำตามของผู้ฟ้องคดีอ้างในคำฟ้อง จึงมิได้เป็นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำที่อ้างในคำฟ้องที่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗/๒๕๖๐)



(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการละเลยต่อหน้าที่

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล แต่แพทย์ที่ทำคลอดผู้ฟ้องคดีทำการรักษาผิดพลาดเป็นเหตุให้กระเพาะปัสสาวะของผู้ฟ้องคดีฉีกขาด ต้องทำการรักษาโดยการผ่าตัดใหญ่เปิดช่องท้องอีกครั้งเพื่อซ่อมปิดรูรั่ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องใช้ยาชนิดต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่อาจให้นมบุตรได้ตามปกติ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ผู้ฟ้องคดียังมิได้รับการชดเชยความเสียหาย รวมทั้งยังมิได้มีการดำเนินการสอบสวนและมีคำสั่งลงโทษแก่โรงพยาบาลและแพทย์ผู้ทำการรักษา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการดำเนินการสอบสวนและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับโรงพยาบาลและแพทย์ผู้ทำการรักษาผิดพลาด นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้องประกอบคำขอบังคับของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้หน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่ดำเนินการสอบสวนและมีคำสั่งลงโทษแก่โรงพยาบาลและแพทย์ผู้ทำการรักษา โดยในส่วนของโรงพยาบาลซึ่งถือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการของโรงพยาบาลในฐานะผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติฯ หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๓ ประกอบกับมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบการกระทำของโรงพยาบาล แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการสอบสวนและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับโรงพยาบาลกรณีแพทย์ทำการรักษาผิดพลาด จึงเป็นคำขอที่ศาลออกคำสั่งบังคับได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๗/๒๕๕๙)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ได้มีกลุ่มบุคคลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปขับไล่ผู้ฟ้องคดีให้ออกจากที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์อยู่ ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโดยมีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับพื้นที่ป่าไม้ แต่อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการตรวจสอบและเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตรวจสอบและเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินแปลงพิพาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะริเริ่มใช้อำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ก็ต่อเมื่อตรวจพบเอง หรือได้รับรายงานจากผู้ได้บังคับบัญชา หรือมีการกล่าวหาหรือเรียนว่ามีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ยังไม่ได้มีการร้องขอหรือกล่าวหาหรือเรียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓ ที่เห็นว่าออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นในขณะที่ฟ้องคดีจึงยังไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๐/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๕๙๑-๓๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเอกสารความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งหมด ซึ่งอยู่ในความครอบครองของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย แต่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาคัดสำเนา



เรื่องดังกล่าวที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่และวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ขอ นั้น เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้มาคัดสำเนาเรื่องดังกล่าวได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อันถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปติดต่อขอคัดสำเนาเอกสารตามที่ขอ ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่ายังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร มิใช่เกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๒/๒๕๖๐)

(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควร

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการ
แผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ศรีและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีเจตนาปกปิดข้อมูลข่าวสารและร่วมกันปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารเท็จ รวมทั้งโดยทุจริตดำเนินการตรวจรับงานถนนลงหินคลุกบดอัดแน่นโดยไม่เป็นไปตามสัญญา ประกอบกับดำเนินการจัดซื้อรถกระเช้าเพื่อซ่อมไฟฟ้า

ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้นายอำเภอพิบูลมังสาหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน แต่ไม่ปรากฏความคืบหน้าของการตรวจสอบดังกล่าวแต่อย่างใด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าเร่งรัดดำเนินการสอบสวนให้เป็นไปโดยสุจริต นั้น ตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่เพียงรายงานผลการตรวจสอบและความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปเท่านั้น กรณีจึงเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๒/๒๕๕๙)

(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ค่าประมูลคลื่นความถี่) และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรายปี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและชดเชยค่าเสียหาย นั้น แม้ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตและไม่มีการออกอากาศรายการโทรทัศน์แล้ว รวมทั้งระยะเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่กรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตย่อมแสดงถึงการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์หรือคำสั่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตย่อมนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต และมีผลต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามที่



กำหนดในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและเรียกค่าเสียหายในกรณีดังกล่าวอีกด้วย จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๕/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่บ้านหนองสามคลอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ ๗ ไร่ ตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) โดยผู้ฟ้องคดีได้ไปแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้เนื่องจากที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านกร่าง ตำบลพลายชุมพล ตำบลบ้านคลอง ตำบลวัดจันทร์ ตำบลท่าทอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก และตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการขุดลอกหนองสามคลองในพื้นที่ดังกล่าว และได้มีการเข้าไปขุดลอกในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามมิให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกำนันตำบลท่าโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขุดดินในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ ให้ยกเลิกโครงการขุดลอกหนองสามคลอง รวมทั้งปรับปรุงที่ดินที่พิพาทให้กลับสู่สภาพเดิม และชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้อ้างว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว และข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าทางราชการยินยอมให้ราษฎรรวมทั้งผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองทำกินในที่ดินพิพาท แม้ว่าต่อมาจะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินดังกล่าวเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน อันมีผลทำให้ที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ แต่ก็ยังเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว อีกทั้งไม่ปรากฏว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โต้แย้งคัดค้านการครอบครองที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขุดลอกที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีนี้ โดยศาลไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย